قبل التوقيع... اسأل

01 / 05

تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

وقّعتَ مذكرة تفاهم؟
متى تُلزمك ومتى لا؟

١ مسؤوليتك أثناء التفاوض

٢ متى تتحول المذكرة إلى عقد؟

٣ العربون وحق العدول

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

taap.sa

TAAP

المعلومة ١ من ٣

أثناء التفاوض

المادة ٤١

التفاوض على عقد لا يرتب التزاماً بإبرامه.

المادة ٤١

لكن من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية يسأل عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، دون الكسب الفائت من العقد.

المادة ٤١

من سوء النية: عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.

تنبيه عملي

الصدق في الإفصاح أثناء التفاوض واجب حتى قبل التوقيع.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

متى تتحول إلى عقد؟

المادة ٤٢	إذا اتفقتما على المسائل الجوهرية وأرجأتما غيرها، كفى ذلك لانعقاد العقد، ما لم تربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق عليها.
المادة ٤٣	الوعد بإبرام عقد مستقبلاً لا يُلزم إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية والمدة، وتوفرت شروط العقد. وللمحكمة إذا امتنع الواعد أن يقوم حكمها مقام العقد.
المادة ٤٥	الاتفاق الإطاري يحدد البنود الأساسية للعقود اللاحقة ويُعد جزءاً منها.

تنبيه عملي

اكتب في المذكرة صراحة: هل هي ملزمة، وفي أي بنودها؟

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

العربون والعدول

المادة ٤٤

دفع العربون يفيد أن لدافعه وحده حق العدول، وليس له استرداده إن عدل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المادة ٤٤

إذا لم تُعيَّن مدة للعدول عيّنتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

المادة ٤٤

سكوت دافع العربون حتى مضي المدة، أو عدم تنفيذه ما التزم به خلالها، يُعد عدولاً منه.

تنبيه عملي

اكتب مدة العدول ومصير العربون في المذكرة؛ لا تترك ذلك للتفسير.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ اكتب في المذكرة هل هي ملزمة أم لا، وحدّد البنود الملزمة (السرية، الحصرية، مدة التفاوض).

٢ إن أردت وعداً ملزماً فعيّن المسائل الجوهرية والمدة صراحة.

٣ اكتب العربون ومدة العدول ومصيره كتابة.

٤ راجع المذكرة قبل التوقيع؛ فالتوقيع قد يُنشئ التزاماً أكبر مما تتخيل.

مذكرة التفاهم تُقرأ بنصها لا بتسميتها؛ نراجعها معك قبل أن توقّع.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888

Web taap.sa · info@taap.sa